



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ**

Διεύθυνση: ΠΕΡΙΟΧΗ «ΔΡΑΓΑΝΑ» 9ο χλμ. Αλεξανδρούπολης – Κομοτηνής

Α.Φ.Μ: 999387835

Δ.Ο.Υ: Αλεξανδρούπολης

Τηλέφωνο: 25513-51000, 52000, 53000

Δ/νση Ηλεκτρ. Αλληλογραφίας: grammateia@pgna.gr

Κωδικός Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης: 1015.E00200.0001

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1398/2024

Συμβατικής Αξίας : 1.393,20€ πλέον ΦΠΑ (ήτοι 1.727,57€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Με αντικείμενο την προμήθεια χαρτιού αποστείρωσης (CPV: 33198200-6- Χάρτινες σακούλες ή περιτυλίγματα αποστείρωσης) για τις ανάγκες του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Αριθμός Δέσμευσης Ποσού: 1689/0 ΑΔΑ: ΨΦ5Μ4690Ω3-ΤΟ3

Στο **Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης**, σήμερα **21-10-2024**, ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα**, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι, αφενός το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης», που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη, στο 6^ο χλμ. Αλεξανδρούπολης – Κομοτηνής, όπως εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΡΟΥΦΟ, με την ιδιότητα του Διοικητή και αφετέρου η εταιρεία με την επωνυμία **BBD ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ**, Διεύθυνση: Δρέπανο Αχαΐας, Τ.Κ: 26504, πόλη: Άνω Καστρίτσι, τηλ.:2106003182, Α.Φ.Μ.: 093628458 ΔΟΥ: ΠΑΤΡΩΝ, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον κ....., έχοντας υπόψη:

- 1) Το Ν. 4412/16 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών".
- 2) Τον Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων».
- 3) Το υπ' αριθμ 4575/26-09-2024 αίτημα της Κεντρικής Αποστείρωσης.
- 4) Την υπ' αριθμ. 48423/27-09-2024 απόφαση Διοικητή του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης.
- 5) Την υπ' αριθμ. 48782/30-09-2024 πρόσκληση υποβολής προσφορών.
- 6) Την υπ' αριθμ. 49920/04-10-2024 προσφορά της εταιρείας BBD ΝΙΚ ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ.

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν Αλεξ/πολης

Ο Ανάδοχος

**Ευάγγελος Ρούφος
Διοικητής Π.Γ.Ν. Α**

7) Την αριθμ. πρωτ. 51796/15-10-2024 Απόφαση του Διοικητή με την οποία εγκρίνονται τα αποτελέσματα της οικονομοτεχνικής αξιολόγησης.

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων αναθέτει στον δεύτερο των συμβαλλομένων, καλούμενο στο εξής για συντομία «Προμηθευτή», την προμήθεια χαρτιού αποστείρωσης για τις ανάγκες του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης σύμφωνα με το συνημμένο παράρτημα της Σύμβασης, τους κατωτέρω όρους τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και σύμφωνα με την προσφορά του.

ΑΡΘΡΟ 1° – Χρόνος Εκτέλεσης της Σύμβασης

Η σύμβαση ισχύει για έξι μήνες, ήτοι από 21/10/2024 έως 20/04/2025 ή μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται στις διαχειρίσεις το Νοσοκομείου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή. Οι προς παράδοση ποσότητες θα είναι σύμφωνες με την έγγραφη παραγγελία του Νοσοκομείου και θα εκτελείται εντός πέντε (5) ημερών, έπειτα από τη σχετική ειδοποίηση της αρμόδιας διαχείρισης του Νοσοκομείου.

Η σύμβαση είναι δυνατό να λυθεί και πριν τη λήξη της εφόσον για την εν λόγω προμήθεια υπογραφεί σύμβαση από δημόσιο φορέα.

Η σύμβαση θα σταματήσει να ισχύει σε περίπτωση που ολοκληρωθεί ηλεκτρονικός διαγωνισμός με το ίδιο αντικείμενο από το νοσοκομείο.

ΑΡΘΡΟ 2° –Περιγραφή του είδους και της τιμής

Η αφετέρου συμβαλλόμενη υποχρεούται να εκτελέσουν την προμήθεια χαρτιού αποστείρωσης για τις ανάγκες του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης σύμφωνα με τις προδιαγραφές της σχετικής πρόσκλησης/διακήρυξης του Νοσοκομείου και την προσφορά της αναδόχου εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 3° – Τρόπος Πληρωμής-Κρατήσεις.

Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνεται από το Νοσοκομείο σε Ευρώ, ύστερα από την έκδοση του χρηματικού εντάλματος της συγκεκριμένης προμήθειας, μετά την οριστική, τμηματική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με:

Α) Τιμολόγιο του «προμηθευτή»

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν Αλεξ/πολης

Ο Ανάδοχος

Ευάγγελος Ρούφος
Διοικητής Π.Γ.Ν. Α

Β) Πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και εισαγωγής των υλικών στην Αποθήκη του Νοσοκομείου.

Γ) Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημέρωσης του «προμηθευτή»

Κατά την πληρωμή του «προμηθευτή» θα γίνουν οι εξής κρατήσεις:

1. 2% Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. ββ (μετά την αναρίθμηση μέσω του Ν. 3846/2010, άρθρο 24) εδάφιο ε του Ν.3580/2007 και άρθρο 77 παρ. 1 του Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31Α/ 02-03-2011)
2. Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται κράτηση 0,1% επί του καθαρού ποσού της αξίας των ειδών, η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20% σύμφωνα με το αρ. 44 Ν.4605/01-04-2019 το οποίο τροποποιεί το άρθρο 4,, του Ν.4013/2011.
 - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ αρ. 55 του Ν.2238/94 (ΦΕΚ 151*/16-09-1994) και Ν.2992/2002 (ΦΕΚ 54*/20-03-2002):Κατά την πληρωμή των ειδών θα παρακρατείται 4% φόρος εισοδήματος
 - Εφόσον κατά τις ημερομηνίες πληρωμών των χρηματικών ενταλμάτων έχουν ενεργοποιηθεί και άλλες κρατήσεις που καθορίζονται στο Ν. 4412/16 (π.χ. άρθρο 36 , §6), θα γίνεται σχετική επιπλέον κράτηση.
 - Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο.

Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α)κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων καθώς και β) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στη σχετική ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του Προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 4^ο – Τόπος και Τρόπος Εκτέλεσης της προμήθειας

Ο προμηθευτής τελεί υπό την εποπτεία της επιτροπής του Νοσοκομείου για την επίβλεψη της διαδικασίας της προμήθειας καθώς και τη τήρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εκδίδοντας σχετικό πρωτόκολλο.

Ο χρόνος και ο τόπος, καθώς και ο τρόπος προμήθειας των εν λόγω ειδών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους τις διακήρυξης/πρόσκλησης και τη προσφορά του προμηθευτή, τα οποία καθίστανται αναπόσπαστο μέρος τις παρούσας σύμβασης.

Σε περίπτωση που η προμήθεια εκτελείται πλημμελώς (αποδεδειγμένα με αναφορές, παρατηρήσεις κτλ) το Νοσοκομείο έχει τη δυνατότητα να καταστήσει τον προμηθευτή έκπτωτο με τις ανάλογες κυρώσεις.

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν Αλεξ/πολης

Ο Ανάδοχος

Ευάγγελος Ρούφος
Διοικητής Π.Γ.Ν. Α

ΑΡΘΡΟ 5° - Κυρώσεις σε βάρος του Προμηθευτή

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κ.Π.Δ., ο προμηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει στο Νοσοκομείο από τη μη εκτέλεση ή καλή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης. Σε περίπτωση που θα παραστεί ανάγκη προσφυγής στη δικαστική αρχή καθορίζεται από τώρα για όλα τα θέματα την παρούσας σύμβασης ως τόπος εκτέλεσης τα δικαστήρια της Αλεξανδρούπολης υποβαλλομένου του «Προμηθευτή» ανεπιφύλακτα στη δικαιοδοσία τους.

ΑΡΘΡΟ 6° - Λοιποί Όροι

Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναγράφει στο τιμολόγιο του τον αριθμό της παρούσας σύμβασης. Η μη αναγραφή θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη εξόφληση του τιμολογίου.

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/16 καθώς και κάθε άλλης σχετικής διάταξης περί προμηθειών του Δημοσίου.

Ο προμηθευτής δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στη παρούσα σύμβασης καθώς και όλα τα σχετικά και συνημμένα έγγραφα του διαγωνισμού, των οποίων όλων ανεξαιρέτως έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί. Επίσης, αναλαμβάνει από κοινού και εξολοκλήρου όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε εις ολόκληρων και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του συμβατικού σκοπού μετά των παρεπόμενων αυτού υποχρεώσεων. Με τον ίδιο τρόπο εγγυάται την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις.

Τα δύο μέρη δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους ανωτέρω όρους, θεωρούν δε τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή.

Το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα τα οποία υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους. Από αυτά, τα δύο έμειναν στο Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης και το άλλο έλαβε ο Προμηθευτής.

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν Αλεξ/πολης**Ο Ανάδοχος****Ευάγγελος Ρούφος**
Διοικητής Π.Γ.Ν. Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%
4.	ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 60cm*60cm NON WOVEN Κωδικός είδους: 01-1245 Κωδικός ΕΚΑΠΤΥ: 1512312 Κωδικός GMDN: 13735 Κωδικός ΕΟΦ: 2820011104140	ΤΕΜ	5.000	0,114€	570,00€	706,80€
5.	ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 75cm*75cm NON WOVEN Κωδικός είδους: 01-1252 Κωδικός ΕΚΑΠΤΥ: 1512313 Κωδικός GMDN: 13735	ΤΕΜ	6.000	0,1372€	823,20€	1.020,77€

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν Αλεξ/πολης

Ο Ανάδοχος

Ευάγγελος Ρούφος
Διοικητής Π.Γ.Ν. Α

	Κωδικός ΕΟΦ: 2820011408903					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					1.393,20€	1.727,57€

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν Αλεξ/πολης

Ο Ανάδοχος

Ευάγγελος Ρούφος
Διοικητής Π.Γ.Ν. Α